103年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族考試試題

考 試 別：民航人員特考
等　　別：三等考試
類 科 組：各科別
科　　目：法學知識（包括中華民國憲法、法學緒論）
考試時間：1 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 50 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 有關總統府資政之敘述，下列何者正確？
㈠總統府資政皆為無給職　㈡總統府資政皆為有給職
㈢總統府資政有給職者不得逾 15 人　㈣總統府資政的聘期得逾越總統任期

2 企業之商標專用權，主要係涉及下列何種基本權利之保障？
㈠宗教信仰自由　㈡集會自由　㈢財產權　㈣遷徙自由

3 法律若規定人民團體之組織與活動，有主張共產主義，或主張分裂國土情形時，應不予許可其設立申請，依司法院解釋，下列敘述何者正確？
㈠未逾越限制人民訴訟權之必要程度　㈡顯已逾越限制人民結社自由之必要程度
㈢尚無違反憲法第 23 條所規定之比例原則　㈣顯已違反憲法正當法律程序之要求

4 人民營業之自由為憲法上何種權利所保障？
㈠隱私權　㈡人格權　㈢工作權　㈣遷徙自由

5 關於管制集會遊行之法律，其管制涉及人民集會遊行所主張言論內容本身者，依司法院解釋，最不適合採何種管制方式？
㈠許可制　㈡準則制　㈢追懲制　㈣報備制

6 下列何者非勞動三權之範圍？
㈠團結權　㈡交涉權　㈢爭議權　㈣參政權

7 依憲法增修條文的規定，行政院院長的產生方式是：
㈠總統直接任命　㈡總統提名，立法院同意後任命
㈢總統提名，司法院同意後任命　㈣總統提名，監察院同意後任命

8 憲法第 19 條規定：人民有依法律納稅之義務。納稅雖然是人民的義務，不過政府在課稅時亦應遵循一定之原則，下列何者不是司法院於過去相關解釋中指出，政府對人民課稅之原則？
㈠租稅法定原則　㈡平等原則　㈢量能課稅原則　㈣裁量原則

9 選民於立法委員選舉時亮票，係屬違反下列何種原則？
㈠普通原則　㈡直接原則　㈢平等原則　㈣無記名原則

10 下列關於憲法增修條文第 3 條所定立法院對行政院院長提出不信任案之要件，何者錯誤？
㈠須經全體立法委員四分之一以上之連署
㈡不信任案提出 72 小時後，應於 48 小時內以記名投票表決之
㈢如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於 10 日內提出辭職
㈣不信任案未獲通過者，1 年內不得對同一行政院院長再提不信任案

11 依憲法本文規定，下列何者為立法院召開臨時會之要件？
㈠行政院院長請求　㈡立法院院長召集　㈢總統咨請　㈣立法院黨團之請求

12 下列何者並非憲法第 80 條所稱之「法官」？
㈠公務員懲戒委員會委員　㈡公務人員保障暨培訓委員會委員
㈢智慧財產法院法官　㈣大法官

13 依憲法本文之規定，監察院得向何機關提出糾正案？
㈠立法院　㈡司法院　㈢考試院及其部會　㈣行政院及其部會

14 依司法院解釋，刑法上誹謗罪的規定，屬於對何種基本權利的限制？
㈠言論自由 ㈡居住自由 ㈢工作權 ㈣人身自由

15 下列何者不屬於憲法第 8 條保障人身自由之範圍？
㈠憲法保留 ㈡人身保護狀
㈢逮捕應遵守法官保留原則 ㈣正當法律程序原則

16 下列敘述，何者不符合我國憲法所規定之外交基本國策？
㈠應本獨立自主精神，遵循以德報怨之原則 ㈡尊重條約及聯合國憲章
㈢促進國際合作，提倡國際正義 ㈣敦睦邦交，保護僑民權益

17 有關秘密通訊自由之敘述，下列何者正確？
㈠內容有保密價值者，應一律予以保障 ㈡秘密通訊自由的主體，僅限於有行為能力人
㈢秘密通訊自由乃憲法保障隱私權之具體態樣之一 ㈣秘密通訊自由的主體不包括法人

18 依憲法增修條文之規定，憲法修正案應由何者提出？
㈠總統 ㈡立法院
㈢監察院 ㈣中華民國自由地區選舉人

19 依地方制度法之規定，下列那一種地方組織雖無自治權，但其首長原則上卻係由人民選舉產生？
㈠鄉 ㈡市 ㈢區 ㈣村

20 依據憲法增修條文第 4 條第 5 項規定，有關領土變更案之程序，下列敘述何者錯誤？
㈠全體立法委員四分之一之提議 ㈡全體立法委員三分之二之出席
㈢出席立法委員四分之三之決議 ㈣公告半年後，經公民投票複決

21 下列何者為地方自治團體所制定之自治法規？
㈠地方稅法通則 ㈡臺北市產業發展自治條例
㈢地方制度法 ㈣地方行政機關組織準則

22 依據憲法增修條文之規定，下列何者事項不再屬於考試院的職權？
㈠養老 ㈡級俸 ㈢撫卹 ㈣褒獎

23 下列何者非考試院所屬機關？
㈠考選部 ㈡審計部
㈢銓敘部 ㈣公務人員保障暨培訓委員會

24 憲法法庭對於政黨違憲解散案件裁定之評議，應有多少位大法官之同意決定之？
㈠大法官現有總額過半數之出席，及出席人過半數之同意
㈡參與言詞辯論大法官三分之二之同意
㈢大法官現有總額三分之二之出席，及出席人過半數之同意
㈣大法官現有總額四分之三之出席，及出席人過半數之同意

25 有關憲法法庭之敘述，下列何者正確？
㈠由司法院大法官 9 人所組成 ㈡憲法法庭審理案件時，以資深大法官充審判長
㈢審理總統罷免事項 ㈣審理政黨違法之解散事項

26 依性別工作平等法之規定，下列何項措施，僅適用於僱用受僱者 30 人以上之雇主？
㈠受僱者於其配偶分娩時，雇主應給予陪產假
㈡受僱者為撫育未滿 3 歲子女，得向雇主請求調整工作時間
㈢受僱者任職滿 1 年後，子女滿 3 歲前，得申請育嬰留職停薪
㈣受僱者於其家庭成員發生重大事故需親自照顧時，得請家庭照顧假

27 下列有關性別工作平等法之敘述，何者錯誤？
㈠性別工作平等法旨在保障性別工作權之平等 ㈡性別工作平等法旨在消除工作場所之性別歧視
㈢性別工作平等法亦適用於政府機關 ㈣性別工作平等法未就性騷擾之定義為規定

28 下列關於特別休假之敘述，何者正確？
㈠勞工在同一雇主或事業單位，受僱期間滿 6 個月，即得請求特別休假
㈡特別休假日期應由雇主指定之
㈢勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作 1 年以上 3 年未滿者，每年應給予 7 日特別休假
㈣特別休假期間工資應由雇主折半發給

29 勞動基準法有關平均工資之規定，下列敘述何者錯誤？
㈠係指計算事由發生之當日前 6 個月內所得工資總額，除以該期間之總日數所得之金額
㈡工資按工作日數、時數或論件計算者，如計算之平均工資少於工資總額除以實際工作日數所得金額之百分之六十者，則以百分之六十計
㈢作為同法第 17 條雇主發給勞工資遣費之計算單位
㈣作為同法第 59 條第 2 款，勞工因遭遇職業災害於醫療中不能工作時，雇主應予工資補償之計算單位

30 下列關於著作權之敘述，何者正確？
㈠若著作人為自然人時，著作人格權與著作財產權均保護至其死亡後 50 年
㈡著作權之內容包含著作人格權與著作財產權，二者可分別歸屬於不同之人
㈢為貫徹對於著作權之保護，著作人格權與著作財產權均得繼承
㈣為落實對於著作權之保護，侵害著作權之刑事責任均採非告訴乃論

31 A 兩合公司之無限責任股東為甲、乙、丙，有限責任股東為丁、戊，公司章程規定得設置經理人一至數名。A 公司擬委任張三為經理人，須經下列何種程序委任之？
㈠須經甲、乙、丙、丁、戊全體同意
㈡須經甲、乙、丙、丁、戊過半數同意
㈢須經甲、乙、丙全體同意
㈣須經甲、乙、丙過半數同意

32 若企業經營者與消費者訂立定型化契約前，未提供消費者合理審閱期間時，其法律效力為何？
㈠定型化契約未提供消費者合理審閱期間時，其效力未定
㈡雖定型化契約有效，但消費者得主張撤銷權
㈢消費者仍得主張該定型化契約條款，構成契約之內容
㈣企業經營者仍得主張該定型化契約條款，構成契約之內容

33 甲乙丙三人就其已登記共有之土地，成立不動產協議分割契約，甲就其分得部分請求乙丙辦理所有權移轉登記，該請求權關於消滅時效規定之適用，下列何者正確？
㈠因該土地已登記，故無消滅時效規定之適用
㈡有消滅時效規定之適用，但其消滅時效期間僅 5 年
㈢有消滅時效規定之適用，但其消滅時效期間僅 2 年
㈣有消滅時效規定之適用，但其消滅時效期間 15 年

34 刑法第 137 條第 1 項規定「對於依考試法舉行之考試，以詐術或其他非法之方法，使其發生不正確之結果者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 300 元以下罰金。」下列情形，何者構成本罪？
㈠補習班於公務人員高等考試前夕，散發考前猜題，並且命中數題
㈡學生於大學期末考試，夾帶載有考題答案的紙張應試
㈢考生於公務人員普通考試，攜帶刻有考題答案的文具應試
㈣老師於研究所招生考試前，洩漏考題

35 下列何者非為婚姻無效的情形？
㈠與喪偶之舅媽結婚
㈡與前妻之姊姊結婚
㈢與阿姨的女兒結婚
㈣與養父的親生女兒結婚

36 父母對於甫出生子女應從父姓或母姓，意見不一致時，應如何決定？
㈠由法官為子女之利益決定
㈡由父為子女之利益單獨決定
㈢由戶籍人員為子女之利益決定
㈣由父母在戶籍人員面前抽籤決定

37 民法繼承制度改採限定繼承主義，繼承人僅以繼承所得遺產為限，清償遺產債務。下列何者為修正理由？
㈠限定繼承較可保障遺產債權人的權利
㈡限定繼承較概括繼承，更公平對待婚生與非婚生子女
㈢避免繼承人因概括承受被繼承人生前債務而桎梏終生
㈣避免繼承人任意拋棄繼承，侵害遺產債權人的權利

38 下列關於我國實務對於連鎖共犯之敘述，何者錯誤？
㈠教唆之教唆，成立教唆犯　㈡教唆之幫助，成立教唆犯
㈢幫助之幫助，成立幫助犯　㈣幫助之教唆，成立幫助犯

39 下列何種制度是為了確保繼承人分配財產的公平性而設？
㈠特留分之扣減　㈡法定限定責任　㈢生前特種贈與之歸扣　㈣遺產分割自由之限制

40 直轄市之自治條例，對於違反自治條例所課予之義務，不得採行之行政罰，為下列何者？
㈠吊扣執照　㈡停止營業
㈢按日連續處罰　㈣科處新臺幣 12 萬元罰鍰

41 有關法律授權明確性之敘述，下列何者錯誤？
㈠授權之目的、內容及範圍原則上皆應具體明確
㈡被授權的法規命令須明示授權之依據
㈢授權命令得於授權範圍外，自訂符合母法授權目的之規範
㈣授權之規定須達到使人民「自授權之法律規定中得預見其行為之可罰」之明確程度

42 法律未訂有施行期限者，其廢止應經何種程序始生廢止之效力？
㈠僅需總統公布　㈡應經立法院通過，總統公布
㈢應經立法院通過，再由主管機關公告　㈣僅需由主管機關公告

43 下列關於「行政程序法」內容的敘述，何者錯誤？
㈠行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴
㈡受託行使公權力之個人或團體，於委託團體內，視為行政機關
㈢有多種同樣能達成目的之方法時，行政機關不必選擇對人民權益損害最少之方法
㈣行政行為應受法律及一般法律原則之拘束

44 行政機關行使裁量權時，對相同事務，無正當理由，而於法定裁量範圍內為差別待遇者，其裁量具有何種瑕疵？
㈠裁量逾越　㈡裁量濫用　㈢裁量怠惰　㈣裁量不當

45 民法債編施行法第 1 條規定：「民法債編施行前發生之債，除本施行法有特別規定外，不適用民法債編之規定；其在修正施行前發生者，除本施行法有特別規定外，亦不適用修正施行後之規定。」本條規定，符合下列那一個原則之精神？
㈠從新從優原則　㈡法律不溯既往原則　㈢後法優於前法原則　㈣特別法優於普通法原則

46 有關自治規則訂定程序之敘述，下列何者正確？
㈠經地方立法機關基於法律之授權議決通過，並由各該行政機關公布
㈡由中央行政機關基於法律之授權訂定，並下達地方自治機關
㈢由地方行政機關依其法定職權或基於法律、自治條例之授權訂定，並發布或下達者
㈣由中央行政機關授權地方立法機關訂定

47 關於法律效力的說明，下列何者錯誤？
㈠依據神意說的見解，法律的效力乃是以神意為根據
㈡從命令說的說法談起，法律乃主權者對於人民的命令
㈢亦有學者認為法律的效力乃是基於國民的承認
㈣從自然法的立場，亦同意惡法亦法的主張

48 法律與道德的區分，在於道德規範欠缺下列那一種強制力？
㈠內在良心　㈡社會輿論　㈢國家機關的公權力　㈣社會的約束力

49 下列何者為中央法規標準法第 2 條與第 4 條所指之「法律」？
㈠衛星通信業務管理規則　㈡殘留農藥安全容許量標準
㈢性別工作平等法施行細則　㈣所得稅法

50 下列何種法律不以直接規範人民權利義務為主？
㈠憲法　㈡國際私法　㈢民法　㈣刑法